

1500119-57.2022.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIA DA SILVA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

MARCIA DA SILVA SANTOS, já qualificada nos autos, foi denunciada às fls. 123/125 como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/2006, uma vez que no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

2ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, 18550-073 - Boituva - SP

Telefone: (015) 3416-6252 - E-mail: boituva2@tjsp.jus.br

1500119-57.2022.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500119-57.2022.8.26.0569

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIA DA SILVA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

MARCIA DA SILVA SANTOS, já qualificada nos autos, foi denunciada às fls. 123/125 como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/2006, uma vez que no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 09h50min, na Penitenciária Odon Ramos Maranhão, situada na Estrada Iperó-Tatuí, km 5, no município de Iperó, comarca de Boituva, adquiriu e trouxe consigo, para fins de entrega e consumo de terceiros, 01 (uma) porção de "Cannabis sativa L", comumente conhecida como "maconha", com peso aproximado de 30,8g (trinta gramas e oitenta decigramas), e 01 (uma) porção de cocaína, com peso aproximado de 119,6g (cento e dezenove gramas e sessenta decigramas), substâncias que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conversão da prisão em flagrante em preventiva às fls. 103/106.

Concessão de liberdade provisória mediante cautelares às fls. 162/163.

Decisão às fls. 131/132 para notificação.

Defesa prévia apresentada às fls. 135/142, a qual pugna pela concessão da liberdade provisória, a aplicação do tráfico privilegiado e o afastamento do artigo 40, III da Lei de Drogas.

Decisão pelo recebimento da denúncia às fls. 162/163, com designação da audiência de interrogatório, instrução e julgamento.

Em audiência virtual, realizada de acordo com o Comunicado CG 284/2020, foi ouvida uma testemunha e a ré foi devidamente interrogada, com a apresentação das alegações finais de forma oral.

Em suas razões, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia, com fixação de regime aberto.

Já a Defesa postulou pela concessão das benesses legais, com reconhecimento da primariedade, confissão e privilégio e fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecente está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02 e 13/14), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/07 e 42/43), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 08 e 19), pelos Laudos Periciais (fls. 23/27 - 61/65 - 213/215), pelo Relatório Final (fl. 116), e pelos depoimentos trazidos.

O laudo definitivo trazido aos autos concluiu que os materiais examinados se tratavam de Tetrahydrocannabinol e cocaína, substâncias que estão na lista dos entorpecentes e psicotrópicos de uso proscrito no Brasil. Válido o laudo, configurada a materialidade do delito.

Não ocorre de modo diverso em relação à autoria.

De acordo com as declarações dadas em Delegacia pelos agentes de segurança Fabiane Cristina de Campos e Luiz Guilherme Freitas Carvalho, a ré Marcia, devidamente cadastrada como mãe junto ao rol de visitas, passou por procedimento de revista corporal através do equipamento "Body Scan", sendo visualizada uma imagem inconsistente de um objeto na região de sua genitália. Questionada sobre o fato, negou estar portando corpo estranho em seu corpo. Informa que durante sua condução para averiguação complementar junto ao Pronto Socorro local, Marcia se aproximou do bebedouro na portaria, retirou um objeto de seu corpo e tentou dispensá-lo no porta copos. Ao visualizar o ocorrido, a condutora imediatamente realizou sua abordagem e verificou que o objeto se tratava de um invólucro envolto de fita adesiva preta, medindo aproximadamente 09 centímetros, o qual, após aberto, constatou-se que armazenava outros dois invólucros, sendo o primeiro contendo substância esbranquiçada semelhante a cocaína e segundo contendo substância aparentando ser maconha. Conta que, ao ser novamente indagada sobre os fatos, nada disse.

Em juízo, o ASP Luiz confirmou suas declarações.

De seu turno, em declarações policiais, a ré permaneceu silente, expondo interesse em se manifestar somente em juízo.

Já em audiência confessou o transporte das drogas, após oferta de uma pessoa desconhecida e com o intuito de quitar uma dívida do filho. Que trabalha de diarista e cuida dos netos.

Como se denota, a prova do autos conduz ao decreto condenatório, porque demonstrado que a ré trazia consigo substâncias entorpecentes com o intuito de circulação e ingresso no estabelecimento prisional.

Em vista disso, inclusive, impossível não se considerar a incidência do artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosimetria.

O crime de tráfico é apenado com reclusão de 05 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Na primeira fase de aplicação penal, fixo a pena-base no mínimo legal. Inexistem circunstâncias a serem cotejadas neste momento, ensejando uma pena base de 5 anos e 500 dias-multa.

Fixada a pena-base, não há circunstâncias agravantes. Reconhece-se a confissão, porém não tem ela o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula

231 STJ.

Na terceira fase, há a incidência da majorante do art. 40, III da Lei de Drogas, isso porque a ré foi flagrada tentando ingressar em estabelecimento prisional portando drogas. Portanto, aumento a pena em 1/6, configurando 5 anos e 10 meses e 583 dias-multa.

O reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da lei 11.343/2006) depende do preenchimento de quatro requisitos: o réu ser primário, ter bons antecedentes, não ter informações sobre sua atuação em atividades criminosas ou que integre organização criminosa. Inexistem provas nos autos de que a ré estava com habitualidade introjetando drogas no estabelecimento prisional. Destarte, cabível a minorante.

Assim, reduzo a pena em seu máximo, minorando 2/3 dela, o que resulta na pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

No que atine ao regime inicial de pena, é cediço que a quantidade da pena aplicada é o norte para o estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena, conforme disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal.

Embora o tráfico de entorpecentes seja crime de elevada perniciosidade social, observa-se que a ré respondeu ao processo em liberdade e é primária. Assim, fixo-lhe o regime aberto de prisão.

Porém, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou sursis, por compreender que a subversão social do delito é incompatível com tal instituto.

A capacidade econômica da ré autoriza que o valor do dia-multa seja fixado em 1/30 do salário mínimo mensal vigente na data dos fatos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar a ré MARCIA DA SILVA SANTOS a cumprir a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto de prisão, e a pagar 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, este no valor mínimo legal, porque incursa no artigo 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Poderá apelar em liberdade, porque solta durante toda a instrução criminal, se por outro processo não estiver preso.

Autorizo a incineração das drogas remanescentes.

Após o trânsito em julgado, forme-se a execução e arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Boituva, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA